



DECRETO Nº 4.542, DE 16 DE MAIO DE 2023.

Regulamenta a Lei Municipal n.º 1.652, de 16 de dezembro de 2021 e a Lei Municipal n.º 1.723 de 04 de maio de 2023, que instituiu, em consonância com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município o Licenciamento Ambiental e outras Outorgas Públicas Ambientais no Município de São Fidélis.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS**, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 82, inciso VI, e 120, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de São Fidélis;

DECRETA:

Art. 1º - Este decreto regulamenta a Lei Municipal n.º 1.652, de 16 de dezembro de 2021 e a Lei Municipal n.º 1.723 de 04 de maio de 2023, que instituiu, em consonância com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município o Licenciamento Ambiental e outras outorgas públicas ambientais no Município de São Fidélis.



CAPÍTULO I

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 2º - A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação, a ampliação, a desinstalação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do poder público federal, estadual e municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal, requerido no órgão ambiental municipal competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º - Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados no Anexo I da Resolução CONEMA n.º 95, de 12 de maio de 2022, ressalvados aqueles cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível. As atividades a serem licenciadas pelo Município serão discriminadas através de Decreto Municipal.

Art. 3º - Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação do Anexo I da Resolução CONEMA n.º 95, de 12 de maio de 2022.

§ 1º - Nos casos de licenciamento classificados como desprezível, pode permanecer a necessidade de obtenção de outra outorga pública municipal.

§ 2º - O órgão ambiental municipal, extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a requerer licença ambiental, no prazo de 60 dias, nos casos em que considerar o empreendimento ou a atividade potencialmente poluidores, mesmo que não conste do Anexo I da Resolução CONEMA n.º 95, de 12 de maio de 2022 ou cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença, desde que o requerimento seja protocolado no prazo estabelecido.



Art. 4º - As atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, constantes do anexo I que possuem licença ambiental expedida por órgãos estadual ou federal, anteriormente à expedição deste Decreto Municipal, quando da expiração dos respectivos prazos de validade deverão requerer a renovação da licença junto ao órgão ambiental municipal competente no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento.

Art. 5º - Nos procedimentos de licenciamento ambiental, o Município deverá exigir, quando cabível, a regularização dos usos dos recursos hídricos, junto ao INEA, quando de domínio estadual, ou à Agência Nacional de Águas, quando de domínio da União.

Art. 6º- Fica definido, que impacto ambiental de âmbito local é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e/ou a qualidade dos recursos ambientais, dentro dos limites do Município.

Parágrafo único. Não será considerado de âmbito local o impacto ambiental quando:

- I** - Sua área de influência direta ultrapassar os limites do Município;
- II**- Atingir ambiente marinho ou unidades de conservação do Estado ou da União, à exceção das Áreas de Proteção Ambiental;
- III**- a atividade for listada em âmbito federal ou estadual como sujeita à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA).

Art. 7º - Licença Ambiental é ato administrativo mediante os quais o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser atendidas para a localização, instalação, ampliação



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"
GABINETE DO PREFEITO

e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art. 8º - No licenciamento ambiental municipal, podem ser concedidas as seguintes Licenças Ambientais:

- I** – Licença Ambiental Integrada (LAI);
- II** - Licença Ambiental Prévia (LP);
- III** - Licença Ambiental de Instalação (LI);
- IV** - Licença Ambiental de Operação (LO);
- V** – Licença Ambiental Unificada (LAU);
- VI** - Licença Ambiental de Operação e Recuperação (LOR);
- VII** - Licença Ambiental de Recuperação (LAR).

Art. 9º - O órgão ambiental municipal competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

I - O prazo de validade da Licença Ambiental Integrada (LAI) e da Licença Ambiental de Instalação (LI) é de, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 8 (oito) anos.

II - O prazo de validade da Licença Ambiental Prévia (LP) é de, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.

III - O prazo de validade da Licença Ambiental de Operação (LO) e da Licença Ambiental Unificada (LAU) é de, no mínimo, 6 (seis) anos, não podendo ser superior a 10 (dez) anos.

IV - O prazo de validade da Licença de Operação e recuperação (LOR) e da Licença Ambiental de Recuperação (LAR) é de, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.



§ 1º - A Licença Ambiental Integrada (LAI), Licença Ambiental Prévia (LP) e Licença Ambiental de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º - A prorrogação da validade da Licença Ambiental, que se refere o parágrafo anterior, deve ser requerida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental municipal.

§ 3º - O órgão ambiental municipal competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença Ambiental de Operação (LO), Licença Ambiental Unificada (LAU), Licença de Operação e Recuperação (LOR) e Licença Ambiental de Recuperação (LAR) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 4º - Na renovação da Licença Ambiental de Operação (LO), Licença Ambiental Unificada (LAU), Licença de Operação e Recuperação (LOR) ou Licença Ambiental de Recuperação (LOR) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental municipal competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III e IV.

§ 5º - A renovação da Licença de Operação (LO), Licença Ambiental Unificada (LAU), Licença de Operação e Recuperação (LOR) ou Licença Ambiental de Recuperação (LAR) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental municipal competente.



CAPÍTULO II

DAS OUTRAS OUTORGAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

Art. 10 – Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que causar impactos ou que utilizem de recursos ambientais, no desenvolvimento de alguma atividade ou empreendimento e que não necessitem de licença ambiental, deverá requerer outorga pública ambiental ao Poder Público.

Art. 11 - Além das licenças ambientais, também são outorgas públicas ambientais:

- I** - Certidão Ambiental;
- II** - Autorização Ambiental;
- III** - Certificado Ambiental;
- IV** - Documento de Averbação;
- V** - Termo de Encerramento.

Art. 12 – As outorgas públicas ambientais, contidas no art. 11 são atos administrativos discricionários e precários, mediante o qual o órgão ambiental municipal se estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser atendidas para a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetivaou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art. 13 - Nos procedimentos de outorgas públicas ambientais, o Município deverá exigir, quando cabível, a regularização dos usos dos recursos hídricos, junto ao INEA, quando de domínio estadual, ou à Agência Nacional de Águas, quando de domínio da União.



CAPITULO III

DA CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 14 - O órgão municipal ambiental deve cobrar do empreendedor o pagamento antecipado dos custos dos procedimentos de licenciamento e das outras outorgas públicas ambientais, inclusive diligências administrativas, análises, vistorias técnicas e outros procedimentos necessários, de acordo com o anexo I da Lei Municipal n.º 1.652, de 16 de dezembro de 2021 e as Resoluções do INEA/RJ sobre porte e potencial poluidor, até que o Município através do Conselho Municipal de Meio Ambiente estabeleça critérios próprios para determinação do porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades.

Art. 15 - Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, as quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º O porte é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de Decreto do chefe do Poder Executivo.

§ 2º O potencial poluidor é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio ou alto.

§ 3º O impacto ambiental é classificado como desprezível, baixo, médio ou alto, em função de suas classes, de acordo com o Anexo I da Lei Municipal n.º 1.652, de 16 de dezembro de 2021.

Art. 16 - Fica reservado ao órgão ambiental municipal a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.



Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental municipal, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Art. 17 - O empreendimento ou atividade licenciada cujo impacto ambiental seja classificado como médio ou alto, com base no Anexo I da Lei Municipal n.º 1.652, de 16 de dezembro de 2021, deve apresentar ao órgão ambiental licenciador Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, assinado pelo profissional responsável pela gestão ambiental desse empreendimento ou atividade.

Parágrafo único - A substituição do profissional responsável pela gestão ambiental deve ser comunicada oficialmente ao órgão ambiental municipal.

CAPITULO IV DO PROCEDIMENTO

Art. 18 - Os procedimentos para requerimento das Licenças Ambientais e demais outorgas ambientais municipais obedecerão às normas contidas neste decreto e as estabelecidas pelo órgão ambiental municipal por regulamento específico e pelas resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único - Para concessão das licenças e outras outorgas ambientais previstas deverá ser comprovado pelo empreendedor à conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso e ocupação do solo, mediante certidão ou declaração expedida pelo órgão municipal competente.

Art. 19 - O procedimento tem as seguintes fases:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"
GABINETE DO PREFEITO

- I** – fornecimento da relação de documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença ou a outorga pública municipal a ser requerida;
 - II**- enquadramento da atividade ou empreendimento pelo órgão ambiental municipal, com base no porte e potencial poluidor, podendo ser realizado tanto por meio presencial como por aplicativo de programa, sendo a última forma facultativa;
 - III**- emissão da guia de pagamento do custo do procedimento;
 - IV** - requerimento da licença ou das demais outorgas ambientais pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos pertinentes, ao qual se dará publicidade, conforme modelo definido por regulamento específico do órgão municipal de meio ambiente;
 - V** – distribuição do processo por sorteio, para um dos agentes públicos responsável pela análise de processos;
 - VI** – solicitação, quando couber, de informações adicionais em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, podendo haver reiteração da solicitação quando os mesmos não forem satisfatórios;
 - VII** - emissão de parecer jurídico opinativo, sobre possível dúvida interpretativa do ordenamento jurídico, suscitado pelo agente público responsável pela análise, quando houver;
 - VIII** – emissão de parecer técnico opinativo do agente público responsável pela análise;
 - IX** – emissão de parecer técnico conclusivo do agente público responsável em emitir a licença ambiental ou uma das espécies de outorga pública municipal;
 - X**- deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou outorga pública municipal;
 - XI** – assinatura da licença ou outorga pública municipal, pelo Secretário Executivo, no qual será publicada no diário oficial do Município.
- § 1º** - O prazo de análise dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias pelo agente será de



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS “CIDADE POEMA”
GABINETE DO PREFEITO

90 (noventa) dias, podendo ser, automaticamente, prorrogado uma única vez por igual período.

§ 2º - Os prazos previstos para emissão de Licenças ou Autorizações ficarão suspensos, até o completo e satisfatório cumprimento das exigências formuladas pelo órgão ambiental municipal.

§ 3º - A notificação requisitando documentos e informações adicionais terão de ser cumprida no prazo máximo de 60 dias, podendo ser prorrogado a pedido uma única vez.

§ 4º - O não cumprimento da requisição do parágrafo acima ocasionará o indeferimento do requerimento da licença ou outras espécies de outorga pública municipal.

§ 5º - Do indeferimento do requerimento de licença ou outra outorga ambiental, caberá recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiental em até 15 dias após a publicação do ato.

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO FIDÉLIS, 16 DE MAIO 2023.


AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
- PREFEITO -